

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 398/2536

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีไทยณรงค์

โจทก์

นายฮวย แซ่ไคว่ กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีไทยณรงค์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์เฉพาะข้อ 3 และ 4 ซึ่งเป็นข้อกฎหมายนอกนั้นเป็นข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกา ไม่รับ

โจทก์เห็นว่า ฎีกาโจทก์ข้อ 5 ที่ว่า โจทก์เสียหาย หรือไม่เพียงใดนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งรับฎีกา ข้อ 5 ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสามได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรม จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความ แทนที่จำเลยที่ 1 ผู้มรณะ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสามและบริวารรื้อ สิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินพิพาท คำขออื่นให้ยก กับให้ยกฟ้องแย้ง

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 128)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 132 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

เห็นว่าฎีกาข้อ 5 ของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น และทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินสองแสนบาท
ต้องห้ามฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นไม่
รับฎีกาโจทก์ข้อนี้ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

เห็นว่าฎีกาข้อ 5 ของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น และทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินสองแสนบาท
ต้องห้ามฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นไม่
รับฎีกาโจทก์ข้อนี้ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางฆาณูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>